

第十九章 破坏社会主义市场经济秩序罪

第一节 破坏社会主义市场经济秩序罪概述

【考点 1：破坏社会主义市场经济秩序罪概念与构成特征】

(1) 概念：违反市场经济管理法规，破坏和扰乱市场经济秩序，妨害国民经济正常发展的行为；

(2) 侵犯客体：主要客体为市场经济秩序和市场主体的经济利益，特定犯罪还侵犯人民群众身体健康；具体包括产品质量管理制度、海关监管制度、公司企业管理秩序、金融管理秩序、税收征收管理秩序、知识产权管理秩序以及市场交易管理秩序；

(3) 客观方面：违反国家法律法规，破坏扰乱市场经济秩序，造成严重社会危害性；表现为作为形式，少数为不作为；危害性体现为犯罪数额较大、造成法定危害结果或危险状态、情节严重；

(4) 犯罪主体：除部分犯罪只能由自然人构成外，大多数既可由自然人也可由单位构成；绝大多数为一般主体，少数为特殊主体；

(5) 主观方面：绝大多数表现为故意且具有非法牟利目的，少数可由过失构成；

〈示例〉如生产、销售有毒、有害食品罪等侵犯人民群众身体健康；

〈案例〉非国家工作人员受贿罪、内幕交易泄露内幕信息罪等属特殊主体构成；

〈注意〉本类犯罪属于法定犯，必然首先违反相关经济行政法规如《海关法》《公司法》《产品质量法》等；

【考点 2：破坏社会主义市场经济秩序罪分类体系】

(1) 《刑法》分则第三章共规定 110 种 罪名，分为 八节八类；

(2) 生产销售伪劣商品罪：包括生产销售伪劣产品罪、生产销售提供假药罪、生产销售提供劣药罪、妨害药品管理罪、生产销售不符合安全标准的食品罪、生产销售有毒有害食品罪、生产销售不符合标准的医用器材罪、生产销售不符合安全标准的产品罪、生产销售伪劣农药兽药化肥种子罪、生产销售不符合卫生标准的化妆品罪；

(3) 走私罪：包括走私武器弹药罪、走私核材料罪、走私假币罪、走私文物罪、走私贵重金属罪、走私珍贵动物珍贵动物制品罪、走私国家禁止进出口的货物物品罪、走私淫秽物品罪、走私废物罪、走私普通货物物品罪；

(4) 妨害对公司企业的管理秩序罪：包括虚报注册资本罪、虚假出资抽逃出资罪、欺诈发行证券罪、违规披露不披露重要信息罪、妨害清算罪等 17 种；

(5) 破坏金融管理秩序罪：包括伪造货币罪、出售购买运输假币罪、金融工作人员购买假币以假币换取货币罪等 29 种；

(6) 金融诈骗罪：包括集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪 8 种；

(7) 危害税收征管罪：包括逃税罪、抗税罪、逃避追缴欠税罪、骗取出口退税罪等 14 种；

(8) 侵犯知识产权罪：包括假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪等 8 种；

(9) 扰乱市场秩序罪：包括损害商业信誉商品声誉罪、虚假广告罪、串通投标罪、合同诈骗罪等 13 种；

〈提示〉掌握八大类犯罪名称及其包含的具体罪名数量，重点记忆常考罪名；

〈对比〉金融诈骗罪 8 种与破坏金融管理秩序罪 29 种在数量和性质上的区别；

第二节 生产、销售伪劣产品罪

【考点 1：生产、销售伪劣产品罪的概念与构成特征】

(1) 生产、销售伪劣产品罪是指生产者、销售者在产品中掺杂掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，数额较大的行为；

(2) 本罪侵犯复杂客体，即国家对产品质量的管理制度（主要客体）以及广大消费者的合法权益（次要客体）；

(3) 客观方面表现为四种行为方式：掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品，数额较大；

(4) 主体为一般主体，可以是自然人或单位；主观方面为直接故意；

〈示例〉掺杂掺假如在面粉中掺滑石粉，在磷肥中掺泥土；

〈注意〉以假充真中的“假”是就产品使用性能而言，假冒品牌、产地等应认定为侵犯知识产权犯罪；

〈对比〉以假充真是全部为假，掺假仅部分为假；以次充好针对同种产品的不同质级；

【考点 2：四种行为方式的具体定义】

(1) 掺杂掺假：在产品中掺入杂质或异物，致使产品质量不符合标准，降低或失去应有使用性能；

- (2) 以假充真：以不具有某种使用性能的产品冒充具有该种使用性能的产品；
- (3) 以次充好：以低等级、低档次产品冒充高等级、高档次产品，或以残次、废旧零配件组合拼装后冒充正品或新产品；
- (4) 以不合格产品冒充合格产品：以不符合《产品质量法》第 26 条第 2 款质量要求的产品冒充合格产品；
- 〔注意〕产品质量应符合三个要求：不存在危及人身财产安全的不合理危险；具备应有使用性能；符合产品标准和质量状况；

【考点 3：伪劣产品的认定】

- (1) 本罪中的“伪劣产品”包括《刑法》第 141 条至第 148 条规定的特定伪劣产品；
- (2) 本罪与特定伪劣产品犯罪是一般法与特别法的关系；
- (3) 根据《刑法》第 149 条第 2 款，构成特定伪劣产品犯罪又构成本罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚；

【考点 4：本罪的未遂形态】

- (1) 伪劣产品尚未销售，货值金额达到销售金额 3 倍 以上的，以生产、销售伪劣产品罪（未遂）定罪处罚；
- (2) 货值金额以违法生产、销售伪劣产品的标价计算；没有标价的，按照同类合格产品的市场中间价格计算；

【考点 5：生产、销售伪劣产品罪的处罚】

- (1) 销售金额 5 万元 以上不满 20 万元：2 年以下有期徒刑或拘役，并处销售金额 50% 以上 2 倍以下罚金；
- (2) 销售金额 20 万元 以上不满 50 万元：2 年以上 7 年 以下有期徒刑，并处销售金额 50% 以上 2 倍以下罚金；
- (3) 销售金额 50 万元 以上不满 200 万元：7 年以上有期徒刑，并处销售金额 50% 以上 2 倍 以下罚金；
- (4) 销售金额 200 万元 以上：15 年有期徒刑或无期徒刑，并处销售金额 50% 以上 2 倍以下罚金或没收财产；

(5) **单位犯罪**：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照第 140 条规定处罚；

第三节 生产、销售、提供假药罪

【考点 1：生产、销售、提供假药罪的概念与构成】

(1) 概念：违反国家药品管理法律法规，生产、销售**假药**的行为，以及药品使用单位的人员明知是假药而**提供**给他人使用的行为；

(2) 客体：**复杂客体**，即国家对药品的管理制度和不特定多数人的身体健康、生命安全；

(3) 客观方面：违反国家药品管理法律法规，实施生产、销售、提供假药的行为；现为**行为犯**或**抽象危险犯**，删除了"足以严重危害人体健康"要件；

(4) 主体：**一般主体**，包括自然人和单位；

(5) 主观方面：**故意**，即明知是假药而仍然生产、销售、提供。

〈注意〉《药品管理法》第 98 条规定假药包括：成分不符、以非药品冒充药品、变质药品、适应症或功能主治超出规定范围；

〈时序〉《刑法修正案（八）》删除了"足以严重危害人体健康"要件，使本罪从具体危险犯转为行为犯；

〈易错点〉生产、销售、提供三个行为可单独构罪，如既有生产又有销售或提供，不实行数罪并罚。

【考点 2：生产、销售、提供假药行为的认定】

(1) 生产假药：违反药品生产质量管理规范，非法**加工**、制造假药的行为；包括合成、精制、提取、储存、加工炮制药品原料等；

(2) 销售假药：将自己生产或他人生产的假药非法**出售**的行为；药品使用单位明知是假药而有偿提供给他人使用的；

(3) 提供假药：药品使用单位的人员明知是假药而**无偿**提供给他人使用的行为。

〈案例〉2022 年最高法、最高检《关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第 6 条明确了生产、销售、提供假药的具体认定标准；

〈对比〉有偿提供假药认定为销售假药 vs 无偿提供假药认定为提供假药。

【考点 3：罪与非罪的界限及相关罪名】

(1) 与一般违法行为界限：情节显著轻微，危害不大的不构成犯罪；主观上出于过失且未对人体健康造成严重危害的不构成犯罪；

(2) 与以危险方法危害公共安全罪界限：法条竞合关系，以特别法即生产、销售、提供假药罪论处。

【考点 4：刑罚条款】

(1) 基本刑：3 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；

(2) 加重刑：对人体健康造成严重危害或者有其他严重情节的，处3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 最重刑：致人死亡或者有其他特别严重情节的，处10 年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产；

(4) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚。

〈注意〉刑法条文依据为第 141 条（个人犯罪）和第 150 条（单位犯罪）；

〈提示〉刑罚梯度按危害后果递增：无严重后果→严重危害健康→致人死亡。

第四节 生产、销售、提供劣药罪

【考点 1：生产、销售、提供劣药罪的构成与认定】

(1) 罪名定义：违反国家药品管理法律法规，生产、销售、提供劣药，对人体健康造成严重危害，或者药品使用单位人员明知是劣药而提供给他人使用的行为；

(2) 构成特征：客体为国家药品管理制度和不特定多数人身体健康、生命安全；客观方面必须对人体健康造成严重危害；主体为一般主体；主观方面为故意；

(3) 劣药情形：药品成分含量不符合国家标准、被污染、未标明或更改有效期、未注明或更改产品批号、超过有效期、擅自添加防腐剂辅料、其他不符合标准的药品；

(4) 行为认定：合成、精制、提取、储存、加工炮制原料或配料、混合、制剂、储存、包装均属“生产”；有偿提供属“销售”，无偿提供属“提供”；

(5) 罪与非罪界限：必须造成严重危害人体健康结果且主观故意，否则不构成犯罪；

(6) 刑罚：三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；后果特别严重的十年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产；单位犯罪对单位判处罚金，对直接责任人员按上述规定处罚；

〈注意〉本罪为结果犯，必须造成严重危害人体健康的结果才构成犯罪，仅有生产、销售、提供行为而未造成严重危害的不构成犯罪；

〈对比〉与假药罪区别：犯罪对象不同（劣药 vs 假药）；性质不同（结果犯 vs 行为犯，假药罪仅需实施行为即构成犯罪）；

〈引述〉依据 2022 年《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害药品安全刑事案件适用法律若干问题的解释》第 6 条和《刑法》第 142 条、第 150 条规定；

第五节 妨害药品管理罪

【考点 1：妨害药品管理罪的概念与构成】

(1) 概念：违反药品管理法规，实施妨害药品管理，足以严重危害人体健康的行为；

(2) 客体：复杂客体，即国家对药品的管理制度和不特定多数人的身体健康、生命安全；

(3) 客观方面四种行为：生产销售禁止使用药品；未取得批准证明文件生产进口药品或明知销售；药品注册中提供虚假证明数据资料样品；编造生产检验记录；

(4) 主体：一般主体，包括自然人和单位；主观方面：故意；

〈注意〉足以严重危害人体健康是构成要件，仅有违反药品管理法规行为不足以构罪；

〈案例〉禁止使用药品包括疗效不确切、不良反应大、依法注销药品注册证书的药品；

〈提示〉未取得相关证明包括：药品生产经营许可证、药品注册证书、医疗机构制剂许可证、进口药品注册证等；

【考点 2：妨害药品管理罪的认定标准】

(1) 核心要件：“足以严重危害人体健康”的认定，依据 2022 年最高法最高检司法解释第 7 条；

(2) 九种认定情形：生产销售禁用药品且具现实危险；未取得证明文件且涉案药品属特定情形；适应症功能主治成分不明；无国家标准但检出化学药成分；境外未合法上市；临床试验中故意使用虚假药品；编造试验数据影响安全性；编造生产检验记录影响质量；其他足以严重危害情形；

〈易错点〉不是所有违反药品管理法规的行为都构成犯罪，必须达到足以严重危害人体健康程度；

〈对比〉与生产销售假药罪、劣药罪存在竞合关系，按处罚较重规定定罪处罚；

【考点 3：妨害药品管理罪的处罚】

(1) 基本刑：3 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；

(2) 加重刑：对人体健康造成严重危害或有其他严重情节的，处3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责主管人员和其他直接责任人员依照个人犯罪规定处罚；

〈注意〉本罪条文规定在刑法第 142 条之一和第 150 条；

〈提示〉存在竞合关系时，依照处罚较重的规定定罪处罚，体现重罪吸收轻罪原则；

第六节 生产、销售有毒、有害食品罪

【考点 1：生产、销售有毒、有害食品罪的概念与构成】

(1) 定义：违反食品安全管理法规，在生产、销售食品中掺入有毒、有害非食品原料，或销售明知掺有毒、有害非食品原料食品的行为；

(2) 客体：复杂客体，即国家食品安全管理制度和不特定多数人身体健康、生命安全；

(3) 客观方面：属抽象危险犯，无需造成严重后果或具体危险；关键在判断"有毒、有害的非食品原料"；

(4) 主体：一般主体，包括自然人和单位；主观方面：故意，无需非法牟利目的；

〈注意〉"有毒、有害的食品原料"仍属"食品原料"范畴，不因有毒有害变成"非食品原料"；

〈案例〉2016 年指导案例 70 号：北京阳光一佰生物技术开发有限公司案确立，与名单物质具有同等属性和危害的物质亦可认定；

〈引述〉2021 年司法解释第 9 条：法规禁用物质、《食品中可能违法添加的非食用物质名单》等名单物质、其他有毒有害物质；

【考点 2：罪名界限与竞合关系】

(1) 与生产、销售不符合安全标准食品罪区别：犯罪对象性质不同（非食品原料 vs 食品原料）、犯罪属性不同（抽象危险犯 vs 具体危险犯）；

(2) 与以危险方法危害公共安全罪：属法条竞合关系，适用特别法优于一般法、重法优于轻法原则；

(3) 本罪法定最高刑为死刑并处罚金或没收财产，比危害公共安全罪重，且属特别法，应以本罪论处；

【考点 3：刑罚处罚标准】

(1) 基本刑：5 年以下有期徒刑，并处罚金；

(2) 加重情节：对人体健康造成严重危害或其他严重情节的，5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 特别严重情节：致人死亡或其他特别严重情节的，依照第 141 条处罚，即 10 年以上有期徒刑、无期徒刑或死刑，并处罚金或没收财产；

〈注意〉单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚；

第七节 走私普通货物、物品罪

【考点 1：走私普通货物、物品罪】

(1) 概念：违反海关法律法规、逃避海关监管，非法运输、携带、邮寄普通货物、物品进出国（边）境，偷逃应缴税额较大的行为；

(2) 构成特征：客体为国家海关监管制度；客观方面为违反海关法规、逃避监管、非法运输携带邮寄普通货物物品进出境、偷逃应缴税额较大；主体为一般主体；主观方面为故意；

(3) 逃避海关监管的四种形式：夹藏走私（藏匿蒙混过关）、瞒关走私（隐瞒伪报蒙混过关）、绕关走私（从不设关国边境进出）、后续走私（变相走私，包括保税货物境内销售和特定减免税货物境内销售）；

(4) 犯罪对象：除武器弹药、核材料、假币、文物、贵重金属、珍贵动物制品、珍稀植物制品、淫秽物品、废物、毒品、制毒物品外的其他普通货物物品；

(5) 数额标准：偷逃应缴税额 10 万元 以上不满 50 万元为较大，50 万元 以上不满 250 万元为巨大，250 万元 以上为特别巨大；

(6) 法条竞合处理：与走私特定货物物品犯罪竞合时，依照处罚较重规定定罪处罚；武装掩护走私从重处罚；暴力抗拒缉私数罪并罚；

(7) 间接走私：直接向走私人非法收购禁止进口物品或走私进口货物物品数额较大；在内海领海界河界湖运输收购贩卖禁止限制进出口物品数额较大无合法证明；

(8) 既遂标准：海关监管现场被查获、虚假申报行为实施完毕、保税货物或减免税货物境内销售或申请核销行为实施完毕；

(9) 处罚：偷逃税额较大或一年内因走私受二次行政处罚后又走私，处三年以下有期徒刑或拘役并处罚金；巨大或其他严重情节，处三年以上十年以下有期徒刑并处罚金；特别巨大或其他特别严重情节，处十年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产；

〈注意〉应缴税额以走私行为实施时适用的税则税率汇率和海关审定完税价格计算，以海关证明为准；多次走私累计计算偷逃应缴税额处罚；

〈案例〉《刑法》第 154 条规定的后续走私：保税货物未经许可未补缴税额境内销售牟利；特定减免税进口货物物品未经许可未补缴税额境内销售牟利；

〈对比〉其他严重情节 vs 其他特别严重情节：犯罪集团首要分子、使用特种车辆、向国家机关工作人员行贿、教唆利用未成年人孕妇、聚众阻挠缉私，分别对应偷逃税额 30 万元以上不满 50 万元和 150 万元以上不满 250 万元；

第八节 非国家工作人员受贿罪

【考点 1：非国家工作人员受贿罪概念与构成】

(1) 概念：公司、企业或其他单位工作人员，利用职务便利，索取他人财物或非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为；

(2) 客体：公司、企业或其他单位的正常管理制度；

(3) 客观方面：利用职务便利+索取或非法收受他人财物+为他人谋取利益+数额较大（6 万元以上）；

(4) 主体：公司、企业或其他单位工作人员（特殊主体）；

(5) 主观方面：故意，具有为他人谋取利益的目的；

〈注意〉利用职务便利指利用职务范围内权力及形成的便利条件；为他人谋取利益不论合法非法、物质非物质、是否实现均不影响本罪成立；

〈案例〉收受回扣、手续费归个人所有的，以本罪认定；

〈拓展〉其他单位包括事业单位、社会团体、村委会、居委会等常设性组织，以及组委会、筹委会、工程承包队等非常设性组织；

【考点 2：非国家工作人员受贿罪的认定】

(1) 本罪与非罪界限：主要看是否达到数额较大标准（6 万元），未达到可给予纪律处分；

(2) 本罪与受贿罪界限：主体不同，本罪主体是非国家工作人员，受贿罪主体是国家工作人员；

〈易错点〉国有公司、企业中从事公务人员及国有公司、企业委派到非国有公司、企业从事公务人员受贿的，应以受贿罪论处；

〈对比〉礼尚往来 vs 本罪：数额有限 vs 数额较大；双向互赠 vs 单向给予；不涉及权钱交易 vs 基于权钱交易；

【考点 3：非国家工作人员受贿罪的处罚】

(1) 数额较大：3 年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；

(2) 数额巨大或其他严重情节：3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(3) 数额特别巨大或其他特别严重情节：10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金；

第九节 背信损害上市公司利益罪

【考点 1：背信损害上市公司利益罪的概念与构成】

(1) 概念：上市公司的董事、监事、高级管理人员违背对公司忠实义务，利用职务便利，操纵上市公司，致使上市公司利益遭受重大损失的行为；

(2) 客体：上市公司的正常管理秩序和合法权益；

(3) 客观方面：违背忠实义务，利用职务便利，实施六种操纵行为之一，致使重大损失；

(4) 主体：上市公司的董事、监事、高级管理人员，控股股东或实际控制人；

(5) 主观方面：故意，动机不影响定罪；

〈注意〉控股股东或实际控制人直接实施行为不构成本罪，必须指使董事等实施才构成；

〈易错点〉市场判断失误造成损失不构成犯罪，关键在于是否违背忠实义务；

【考点 2：六种操纵行为和立案标准】

- (1) 无偿提供资金、商品、服务或其他资产；
- (2) 以明显不公平条件提供或接受资金、商品、服务等；
- (3) 向明显不具清偿能力的单位或个人提供资产；
- (4) 为明显不具清偿能力者提供担保，或无正当理由提供担保；
- (5) 无正当理由放弃债权、承担债务；
- (6) 采用其他方式损害上市公司利益；

〈注意〉直接经济损失 150 万元以上应予立案追诉；致使证券被终止上市交易的也应立案；

【考点 3：本罪与挪用资金罪的区别】

- (1) 主体范围：本罪仅限上市公司董监高及控股股东、实际控制人，挪用资金罪包括所有公司企业工作人员；
- (2) 客观行为：本罪表现为违背忠实义务的明显不对等经济行为，挪用资金罪仅为挪用本单位资金；
- (3) 主观故意：本罪不要求归还意图，挪用资金罪具有暂时挪用、准备归还的故意；

〈对比〉本罪客观要件更严格但行为方式更多，挪用资金罪的行为方式仅是本罪的一种类型；

【考点 4：处罚标准】

- (1) 基本刑：3 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；
- (2) 加重刑：致使特别重大损失的，3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金；
- (3) 单位犯罪：控股股东或实际控制人是单位的，对单位判处罚金，对直接责任人员按个人犯罪处罚；

第十节 伪造货币罪

【考点 1：伪造货币罪】

- (1) 概念：仿照真货币图案、形状、色彩等，非法制造假币冒充真币并意图进入流通的行为；
- (2) 构成要件：①客体为国家货币管理制度和货币公共信用；②客观方面为伪造制造假币行为；③主体为一般主体（已满 16 周岁具有刑事责任能力）；④主观方面为故意；
- (3) 犯罪对象：正在流通的人民币、港澳台币及其他国家或地区法定货币（包括硬币、纸币、纪念币）；
- (4) 立案标准：伪造货币总面额 2000 元 以上或币量 200 张（枚）以上应予立案追诉；
- (5) 与诈骗罪界限：仿照真币制作为伪造货币罪，自行设计制作假币（如 200 元、2000 元面额）骗取财物为诈骗罪；
- (6) 罪数处理：伪造后出售运输自己伪造的假币从重处罚不另罪，伪造并出售运输他人假币数罪并罚；
- (7) 量刑：3-10 年有期徒刑并处罚金；有下列情形处 10 年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产：①伪造货币集团首要分子；②数额特别巨大；③其他特别严重情节；

〈注意〉境外正在流通的货币即使在我国不能流通兑换也是犯罪对象；

〈注意〉根据 2010 年最高法解释（二），伪造货币必须是正在流通的货币；

〈易错点〉伪造货币罪不要求特定目的，只要明知伪造并希望成功即可认定主观要件；

第十一节 变造货币罪

【考点 1：变造货币罪】

- (1) 概念：对真货币采用剪贴、挖补、揭层、涂改、移位、重印等方法加工处理，改变真币形态、价值，数额较大的行为；
- (2) 构成特征：侵犯国家货币管理制度；客观方面为上述加工处理行为，数额较大；一般主体，已满 16 周岁具有刑事责任能力；主观故意；
- (3) 与伪造货币罪区别：变造本质为"从少到多"，通过改造增加真货币票面价值；伪造本质为"从无到有"，凭空制造假币；关键在于制造行为是否在"失去货币同一性"的物体基础上进行；

(4) 处罚：一般情形处 **3 年以下** 有期徒刑或拘役，并处 1-10 万元罚金；数额巨大的，处 3-10 年有期徒刑，并处 2-20 万元罚金；

〈示例〉收集低面额硬币熔化制造高面额硬币，因熔化后失去货币同一性，应认定为伪造货币罪而非变造货币罪；

〈易错点〉区分标准不是实际上是否存在真货币，而是制造行为是否基于保持货币同一性的真货币进行；

〈注意〉变造货币行为必须是对真货币的改造，且真货币须保持同一性，一旦失去同一性即转为伪造行为；

第十二节 高利转贷罪

【考点 1：高利转贷罪的概念与构成特征】

(1) 概念：以 **转贷牟利** 为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为；

(2) 客体：金融机构的 **信贷管理** 秩序及金融机构信贷资金安全；

(3) 客观方面：**套取** 信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大。套取是指虚设贷款用途取得信贷资金；高利转贷是指以高于同期贷款利率转贷他人谋取非法利益；违法所得数额较大指 50 万元以上；

(4) 主体：**一般主体**，已满 16 周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可构成；

(5) 主观方面：**直接故意**，具有转贷牟利目的；

【考点 2：高利转贷罪的认定与处罚】

(1) 认定要点：属 **目的犯**，必须具有转贷牟利的直接故意，间接故意和过失不构成犯罪；转贷牟利目的是否达成及产生时间不影响犯罪成立；

(2) 处罚：违法所得数额较大的，处 **3 年以下** 有期徒刑或拘役，并处违法所得 1-5 倍罚金；数额巨大的，处 3-7 年有期徒刑，并处违法所得 1-5 倍罚金；

(3) 单位犯罪：对单位判处 **罚金**，对直接负责主管人员和其他直接责任人员处 3 年以下有期徒刑或拘役；

〈示例〉：行为人为帮助他人摆脱困境将贷款转贷但不具牟利目的，不构成犯罪；

〈注意〉：判断“套取”关键在于是否虚设贷款用途，不按正常用途使用即证明贷款理由和条件虚假；

第十三节 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪

【考点 1：骗取贷款、票据承兑、金融票证罪】

(1) 概念：以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或其他金融机构造成重大损失的行为；

(2) 构成特征：侵犯客体为金融管理秩序和金融安全；客观方面为欺骗手段取得贷款等并造成重大损失；主体为一般主体（自然人和单位）；主观方面为故意；

(3) 立案标准：给银行或其他金融机构造成直接经济损失 20 万元 以上应予立案追诉；

(4) 与贷款诈骗罪区别：主观目的不同（本罪不要求非法占有目的）；成立条件不同（本罪要求造成重大损失，贷款诈骗罪仅要求数额较大）；主体不同（本罪包括单位，贷款诈骗罪仅限自然人）；

(5) 与高利转贷罪区别：主观目的不同，高利转贷罪要求转贷牟利目的，本罪无特殊目的的要求；

(6) 处罚：3 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；造成特别重大损失或其他特别严重情节的，3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金；单位犯罪对单位判处罚金，对直接责任人员依上述规定处罚；

〈易错点〉本罪不要求行为人具有非法占有目的，这是与贷款诈骗罪的关键区别；

〈注意〉构成本罪必须造成重大损失，仅有欺骗行为而未造成损失不构成犯罪；

〈对比〉贷款诈骗罪 vs 骗取贷款罪 vs 高利转贷罪：非法占有目的 vs 无特殊目的 vs 转贷牟利目的；

第十四节 非法吸收公众存款罪

【考点 1：非法吸收公众存款罪】

(1) 概念：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为；

(2) 构成要件：客体为国家金融管理秩序；主体为一般主体（16 周岁以上自然人和单位）；主观为故意且具有非法牟利目的；客观为实施非法吸收或变相吸收公众存款行为；

(3) 认定标准：根据最高法司法解释，同时具备四个条件：未经许可或借用合法形式吸收资金；通过网络、媒体等途径公开宣传；承诺还本付息或给付回报；向社会不特定对象吸收资金；

(4) 核心特征：吸收行为的非法性（未经国务院银行保险监督管理机构许可）和吸收对象的不特定性（面向不特定多数人）；

(5) 处罚：基本刑为 3 年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大或情节严重的，3-10 年有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或情节特别严重的，10 年以上有期徒刑并处罚金；单位犯罪对单位判处罚金，对责任人员依照上述规定处罚；

〈示例〉未经批准成立资金互助组织吸收资金，或以投资、集资入股名义吸收资金但按固定利息支付；

〈注意〉企业内部入股、集资因对象特定且非存款形式，一般不构成本罪；积极退赃退赔可从轻减轻处罚；

〈提示〉认定时重点审查是否同时满足四个条件，缺一不可；变相吸收与直接吸收在法律后果上等同；

第十五节 内幕交易、泄露内幕信息罪

【考点 1：内幕交易、泄露内幕信息罪的概念与构成特征】

(1) 罪名定义：证券、期货交易内幕信息的知情人员或非法获取内幕信息的人员，在信息尚未公开前，买入或卖出该证券，或从事相关期货交易，或泄露该信息，或明示、暗示他人从事上述交易活动，情节严重的行为；

(2) 侵犯客体：证券、期货市场的管理秩序和其他投资者的合法权益；

(3) 客观方面：四种行为方式——买入证券或从事期货交易获取非法利益；卖出证券或从事期货交易减少损失；泄露内幕信息使他人利用；明示、暗示他人从事上述交易；

(4) 犯罪主体：证券、期货交易内幕信息的知情人员和非法获取内幕信息的人员；

(5) 主观方面：直接故意，且具有牟利或减少损失的目的；

〈注意〉知情人员包括《证券法》第 74 条和《期货交易管理条例》第 85 条第 12 项规定的人员，如发行人董事、监事、高管，持股 5%以上股东及其董监高等；

〈易错点〉“非法获取”不仅指积极违法手段，还包括“不该获取而获取”的情况，如近亲属无正当理由的异常交易行为；

〈示例〉非法获取手段包括窃取、骗取、套取、窃听、利诱、刺探、私下交易等；

【考点 2：内幕信息的界定与认定标准】

(1) 内幕信息定义：证券、期货交易活动中，对证券市场价格或期货交易价格产生重大影响的尚未公开的信息；

(2) 内幕信息两大特征：秘密性（未被公开，投资者未获悉）；重要性（价格敏感性）；

(3) 信息公开标准：在全国性新闻媒介公布；通过新闻发布会公布；市场消化信息并作出反应；

(4) 重要性判断因素：信息公开后是否对相关股价造成影响；信息公布后是否对市场、投资者造成影响；

〈示例〉内幕信息如公司经营方针和经营范围重大变化，公司重大投资和重大购置财产行为；

〈注意〉泄露内容必须是使受领人得知可作为交易依据的内幕信息全部或主要事实，仅透露风声不构成泄露；

【考点 3：内幕交易、泄露内幕信息罪的处罚标准】

(1) 基本刑罚：情节严重的，处5 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处违法所得1 倍以上 5 倍以下罚金；情节特别严重的，处 5 年以上10 年以下有期徒刑，并处违法所得 1 倍以上 5 倍以下罚金；

(2) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责主管人员和直接责任人员处5 年以下有期徒刑或拘役；

(3) 情节严重标准：证券交易成交额50 万元以上；期货交易占用保证金30 万元以上；获利或避免损失15 万元以上；实施相关行为 3 次以上；

(4) 情节特别严重标准：证券交易成交额250 万元以上；期货交易占用保证金150 万元以上；获利或避免损失75 万元以上；

〈对比〉情节严重 vs 特别严重：成交额 50 万 vs 250 万；保证金 30 万 vs 150 万；获利 15 万 vs 75 万；

〈注意〉数额标准均为“以上”，包含本数；

第十六节 洗钱罪

【考点 1：洗钱罪的概念与构成特征】

(1) 概念：为掩饰、隐瞒七类上游犯罪所得及其收益的来源和性质，采取手段掩饰、隐瞒其来源和性质的行为；

(2) 客体：国家的金融管理秩序；

(3) 客观方面：五种行为方式：提供资金账户；将财产转化为现金、金融票据、有价证券；通过转账或其他支付结算方式转移资金；跨境转移资产；以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质；

(4) 上游犯罪：毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪七类；

(5) 主体：一般主体，包括自然人和单位；《刑法修正案（十一）》删除"协助"一词，将上游犯罪行为人纳入犯罪主体范畴；

(6) 主观方面：故意；《刑法修正案（十一）》删除"明知"表述目的是将"自洗钱"纳入处罚范围，但过失仍不构成本罪；

〈拓展〉《洗钱解释》第2条规定七种"其他方法"：通过典当、租赁、买卖、投资等方式协助转移转换；与现金密集型场所经营收入相混合；虚构交易、虚设债权债务等方式；

〈注意〉《刑法修正案（十一）》将"明知是"修改为"为掩饰、隐瞒"，并删除"协助"一词，意味着上游犯罪行为人也可成为洗钱罪主体；

【考点 2：洗钱罪的认定】

与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的区别：侵犯客体不同（金融管理秩序 vs 司法机关正常活动）；行为对象不同（特定七类犯罪所得 vs 其他犯罪所得）；行为方式不同；

〈对比〉洗钱罪 vs 掩饰、隐瞒犯罪所得罪：前者针对特定七类犯罪，侵犯金融管理秩序；后者针对除洗钱罪七类犯罪外的其他犯罪，侵犯司法机关正常活动；

【考点 3：洗钱罪的处罚】

(1) 自然人：没收犯罪所得及其收益，处5 年以下有期徒刑或拘役，并处或单处罚金；情节严重的，处 5 年以上10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(2) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员按上述规定处罚；

第十七节 集资诈骗罪

【考点 1：集资诈骗罪的概念、构成特征、认定界限与处罚】

(1) 概念：以非法占有为目的，使用诈骗的方法非法集资，数额较大的行为；

(2) 构成特征四要素：①客体为复杂客体，侵犯金融管理秩序和公私财产所有权；②客观方面为使用诈骗方法+非法集资+数额较大，其中数额较大为10万元以上，数额巨大为100万元以上；③主体为一般主体，包括自然人和单位；④主观方面为故意且具有非法占有集资款的目的；

(3) 认定界限：与非罪界限在于数额较大+非法占有目的；与非法吸收公众存款罪的核心区别是主观上是否具有非法占有目的；与擅自发行股票罪的区别在于是否使用诈骗手段且具有非法占有目的；

(4) 处罚标准：数额较大的处3-7年有期徒刑并处罚金；数额特别巨大或有其他严重情节的处7年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产；单位犯罪对单位判处罚金，对直接责任人员按个人犯罪处罚；

〈注意〉非法占有目的的认定：集资后不用于生产经营或与筹集资金规模明显不成比例；肆意挥霍集资款；携带集资款逃匿；将集资款用于违法犯罪活动；抽逃转移资金隐匿财产；隐匿销毁账目或假破产假倒闭；拒不交代资金去向；其他可认定情形；

〈易错点〉三种不属于“特定对象”的情形：明知亲友向不特定对象吸收资金而放任；以吸收资金为目的将社会人员吸收为内部人员；向社会公开宣传同时向不特定对象等吸收资金；

〈对比〉与非法吸收公众存款罪区别：侵犯客体不同（复杂客体 vs 单一客体）；客观方面不同（使用诈骗方法 vs 不具备主体资格或采取非法方法）；主观方面不同（非法占有目的 vs 营利的无占有意图）；

第十八节 贷款诈骗罪

【考点 1：贷款诈骗罪的概念与构成特征】

(1) 贷款诈骗罪是指以非法占有为目的，诈骗银行或其他金融机构贷款，数额较大的行为；

(2) 客体为金融管理秩序和银行等金融机构的财产权利；

(3) 主体为一般主体，即已满16周岁、具有刑事责任能力的自然人；

(4) 主观方面为故意，且具有非法占有目的；

〈示例〉客观方面包括：编造引进资金、项目等虚假理由；使用虚假经济合同；使用虚假证明文件；使用虚假产权证明作担保或超出抵押物价值重复担保；以其他方法诈骗贷款；

【考点 2：事后故意不归还贷款行为的定性】

(1) 合法取得贷款后到期未还：无非法占有目的的不构成本罪；有非法占有目的并实施抽逃转移资金、隐匿财产、假破产倒闭等逃避行为的构成本罪；

(2) 因不具备贷款条件而欺骗获取贷款后逾期未还：以是否具有非法占有目的为判断标准；

(3) 关键在于查明非法占有目的，无论该目的产生在获取贷款前后，只要具有均可构成本罪；

〈引述〉《金融犯罪纪要》指出：合法取得贷款后未按规定用途使用、逾期未还的，不能以贷款诈骗罪定罪处罚；

〈注意〉确有证据证明不具有非法占有目的，因经营不善、被骗、市场风险等意志以外原因不能还贷的，不应以本罪论处；

【考点 3：单位实施贷款诈骗行为的定性】

(1) 贷款诈骗罪只能由自然人构成，不能由单位构成；

(2) 单位以非法占有为目的诈骗贷款的，符合合同诈骗罪构成要件的应以合同诈骗罪的单位犯罪定罪处罚；

(3) 依据法条竞合原则和 2014 年全国人大常委会立法解释，追究组织策划实施者的刑事责任；

【考点 4：贷款诈骗罪的处罚】

(1) 数额较大：5 年以下有期徒刑或拘役，并处 2 万元以上 20 万元以下罚金；

(2) 数额巨大或有其他严重情节：5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金；

(3) 数额特别巨大或有其他特别严重情节：10 年以上有期徒刑或无期徒刑，并处 5 万元以上 50 万元以下罚金或没收财产；

第十九节 信用卡诈骗罪

【考点 1：信用卡诈骗罪】

(1) 概念：以非法占有为目的，利用虚假信用卡等方法诈骗数额较大的行为；

(2) 客体：国家信用卡管理制度和财产所有权；信用卡包括贷记卡、借记卡；

(3) 客观方面五种类型：使用伪造信用卡、使用虚假身份骗领的信用卡、使用作废信用卡、冒用他人信用卡、恶意透支；

(4) 主体：一般主体（16 周岁以上有刑事责任能力）；主观：故意且有非法占有目的；

(5) 刑罚：数额较大处 5 年以下 有期徒刑或拘役并处 2-20 万元罚金；数额巨大处 5-10 年 有期徒刑并处 5-50 万元罚金；数额特别巨大处 10 年以上 有期徒刑或无期徒刑并处 5-50 万元罚金或没收财产；

〈注意〉恶意透支构成：以非法占有为目的，超规定限额或期限透支，经发卡银行两次催收后超过 3 个月仍不归还；

〈对比〉数额标准：一般情形 5000 元以上为较大、5 万元以上为巨大、50 万元以上为特别巨大；恶意透支 5 万元以上为较大、50 万元以上为巨大、500 万元以上为特别巨大；

〈易错点〉盗窃信用卡并使用按盗窃罪定罪处罚，以实际取得数额计算；"以卡养卡"最终无法偿还可构成恶意透支；

第二十章 保险诈骗罪

【考点 1：保险诈骗罪的概念与构成】

(1) 概念：以非法占有为目的，利用虚假保险事实骗取保险金，数额较大的行为；

(2) 客体：保险管理制度和保险人财产权；

(3) 客观方面：五种行为方式-----故意虚构保险标的；编造虚假原因或夸大损失程度；编造未发生的保险事故；故意造成财产损失保险事故；故意造成被保险人死亡、伤残或疾病；

(4) 主体：特殊主体，限于投保人、被保险人或受益人；

(5) 主观方面：故意且具有非法占有目的；

【考点 2：保险诈骗罪的认定规则】

(1) 共同犯罪：与保险公司工作人员里外勾结的，以共犯论处；

(2) 鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假证明文件的，以保险诈骗共犯论处；

(3) 罪数认定：同时构成故意杀人、故意伤害等其他犯罪的，不适用牵连犯，依数罪并罚处罚；

〈注意〉杀人等手段与诈骗行为在构成要件上无包容关系，不符合牵连犯要件；

【考点 3：保险诈骗罪的处罚标准】

(1) 自然人：数额较大，5 年以下有期徒刑或拘役，并处 1-10 万元罚金；数额巨大或严重情节，5-10 年有期徒刑，并处 2-20 万元罚金；数额特别巨大或特别严重情节，10 年以上有期徒刑，并处 2-20 万元罚金或没收财产；

(2) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接责任人员按自然人标准减一档处罚；

〈提示〉投保人指有保险利益、申请订立合同并缴费的人；被保险人指合同标明的保险对象；受益人指有权取得保险金的人；

第二十一节 逃税罪

【考点 1：逃税罪的概念与构成特征】

(1) 逃税罪是指纳税人或扣缴义务人违反税收法律法规，逃税数额较大且达到应纳税额一定比例的行为；

(2) 客体：侵犯税收征收管理秩序；

(3) 主体：特殊主体，即纳税人和扣缴义务人，既可由自然人构成，也可由单位构成；

(4) 主观方面：故意，并具有非法占有应缴税款的目的；

(5) 客观方面：纳税人采取欺骗、隐瞒手段虚假申报或不申报，逃税数额较大且占应纳税额 10% 以上；或扣缴义务人采取欺骗、隐瞒手段不缴或少缴已扣已收税款，数额较大；

〈注意〉纳税人数额较大标准：逃税数额 10 万元以上且占应纳税总额 10% 以上；扣缴义务人：逃税数额 10 万元以上；

〈易错点〉客观行为形式争议：应属不作为，因纳税人和扣缴义务人具有缴纳税款义务但违背此义务；

【考点 2：逃税罪的认定界限】

(1) 本罪与非罪界限：逃税数额达较大标准且具备法定情节；行为人具有非法占有应缴税款目的；

(2) 5 年内因逃税受过刑事处罚或二次以上行政处罚，又逃税的追究刑事责任；经税务机关追缴通知后补缴税款、缴纳滞纳金、接受行政处罚的不追究刑事责任；

(3) 本罪与走私罪界限：侵犯客体不同（本罪仅侵犯税收征管制度，走私罪主要侵犯海关监管制度）；客观方面不同（本罪为虚假申报或不申报，走私罪为逃避海关监管）；

〈注意〉仅因经济困难拖欠税款或疏忽漏缴，无非法占有目的的，不构成犯罪；

【考点 3：逃税罪的处罚标准】

- (1) 数额较大且占应纳税额 10%以上：3 年以下有期徒刑或拘役，并处罚金；
- (2) 数额巨大且占应纳税额 30%以上：3 年以上 7 年以下有期徒刑，并处罚金；
- (3) 多次实施逃税行为未经处理的，按累计数额计算；

第二十二节 假冒注册商标罪

【考点 1：假冒注册商标罪的构成要件与认定标准】

- (1) 假冒注册商标罪是指违反商标管理法规，未经许可在同一种商品、服务上使用与注册商标相同商标，情节严重的行为；
- (2) 构成要件：客体为复杂客体（国家商标管理制度+商标权），客观方面为未经许可使用相同商标且情节严重，主体为一般主体（自然人和单位），主观方面为故意且一般具有牟利目的；
- (3) "同一种商品、服务"指名称相同或名称不同但指同一事物的商品服务，后者要求功能、用途、主要原料、消费对象、销售渠道等相同或基本相同；
- (4) "相同商标"包括完全相同和视觉上基本无差别的商标，2020 年司法解释规定六种情形：改变字体大小写、改变间距、改变颜色不影响显著特征、增加通用名称等；
- (5) 与生产销售伪劣商品罪的区别：本罪重在商标形式，后者重在商品质量；同时构成的按牵连犯择一重罪处断；
- (6) 量刑标准：情节严重处 3 年以下有期徒刑并处罚金，情节特别严重处 3 年以上 10 年以下有期徒刑并处罚金；情节严重为非法经营 5 万元以上或违法所得 3 万元以上，情节特别严重为非法经营 25 万元以上或违法所得 15 万元以上。

〈注意〉犯罪对象必须是已注册商标，我国实行注册商标保护制；

〈对比〉假冒两种以上注册商标的数额标准降低：情节严重为 3 万/2 万元，情节特别严重为 15 万/10 万元；

〈提示〉判断"相同商标"以社会公众认识为基本标准，重点关注是否足以对公众产生误导。

第二十三节 侵犯著作权罪

【考点 1：侵犯著作权罪的概念与构成特征】

- (1) 概念：以营利为目的，违反国家著作权管理法律法规，侵犯他人著作权或相关权利，违法所得数额较大或有其他严重情节的行为；
- (2) 客体：复杂客体，既侵犯国家著作权管理制度，也侵犯著作权人的专有权利；
- (3) 客观方面：六种行为方式——未经许可复制发行作品、出版专有出版权图书、未经录音录像制作者许可复制发行、未经表演者许可复制发行录音录像、制作出售假冒署名美术作品、故意破坏技术保护措施；
- (4) 主体：一般主体，包括自然人和单位；主观方面：故意且具有营利目的；

【考点 2：侵犯著作权罪的认定要点】

- (1) "复制发行"包括复制、发行择一或并存行为，网络传播视为复制发行，发行包括总发行、批发、零售、网络传播、出租、展销等；
- (2) "未经著作权人许可"依据版权认证文书或伪造授权证据认定，权利人众多时可推定，但权利人放弃、不受保护、超过保护期的除外；
- (3) "营利目的"除销售外，还包括刊登收费广告、网站收费服务、会员制收费、其他牟利情形；
- (4) 与销售侵权复制品罪区别：本罪销售自己制作的侵权品，后者销售他人制作的侵权品；本罪包括制作和销售，后者仅销售；

【考点 3：侵犯著作权罪的处罚】

- (1) 违法所得数额较大或其他严重情节：3 年以下有期徒刑，并处或单处罚金；
- (2) 违法所得数额巨大或其他特别严重情节：3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；
- (3) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和直接责任人员依上述规定处罚；

〈注意〉构成本罪必须同时具备营利目的和违法所得数额较大或其他严重情节两个条件；

〈易错点〉本罪与销售侵权复制品罪易混，关键区别在于侵权品的来源和行为范围；

〈时序〉相关司法解释：2005 年录音录像批复、2007 年知识产权解释二、2011 年知识产权意见；

第二十四节 侵犯商业秘密罪

【考点 1：侵犯商业秘密罪的概念与构成特征】

(1) 概念：违反商业秘密保护法律法规，采取不正当手段，侵犯他人商业秘密，情节严重的行为；

(2) 客体：复杂客体，包括国家对商业秘密的保护制度和商业秘密的专用权；

(3) 客观方面：四种行为方式：以盗窃、贿赂、欺诈、胁迫、电子侵入等不正当手段获取商业秘密；披露、使用或允许他人使用以前述手段获取的商业秘密；违反保密义务披露、使用或允许他人使用商业秘密；明知前述行为仍获取、披露、使用商业秘密；

(4) 主体：一般主体，包括自然人和单位；主观方面：故意；

(5) 商业秘密特征：非公知性、商业价值性、保密性；

〈引述〉《反不正当竞争法》第 9 条第 4 款：商业秘密是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息；

【考点 2：侵犯商业秘密罪的认定界限】

(1) 与内幕交易、泄露内幕信息罪界限：主体不同（本罪为一般主体，内幕交易罪为特殊主体）；对象不同（商业秘密 vs 内幕信息）；当信息既是内幕信息又是商业秘密时，以行为目的区分：利用信息进行内幕交易的以内幕交易罪认定，为获得市场竞争优势的以本罪认定；

(2) 与泄露、非法获取国家秘密犯罪界限：对象不同（商业秘密 vs 国家秘密）；主体不同（一般主体 vs 国家工作人员）；当商业秘密同时涉及国家利益时，按从一重罪处断原则，以泄露国家秘密犯罪认定；

〈注意〉罪名界限判断的关键在于犯罪主体身份和犯罪对象性质的准确识别；

【考点 3：侵犯商业秘密罪的处罚】

(1) 自然人犯罪：情节严重的，处3 年以下有期徒刑，并处或单处罚金；情节特别严重的，处 3 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金；

(2) 单位犯罪：对单位判处罚金，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照上述规定处罚；

〈时序〉《刑法》第 219 条规定自然人犯罪刑罚；《刑法》第 220 条规定单位犯罪刑罚；

第二十五节 合同诈骗罪

【考点 1：合同诈骗罪】

(1) 概念：以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为；

(2) 构成特征：①侵犯复杂客体（经济合同管理秩序+公私财产所有权）；②客观方面为五种行为方式：虚构单位或冒用他人名义签订合同、以虚假票据或产权证明作担保、无履行能力诱骗继续签订合同、收受财物后逃匿、其他骗取方法；③主体为一般主体（自然人和单位）；④主观方面为故意且具有非法占有目的；

(3) 与相关犯罪区别：①与合同欺诈区别在于主观目的（非法占有 vs 减少成本增利润）和客观行为（不履行 vs 瑕疵履行）；②与金融诈骗区别在于侵犯客体（经济合同管理秩序 vs 金融管理秩序）和犯罪领域，金融领域应认定为金融诈骗罪；

(4) 处罚：数额较大处 3 年以下有期徒刑或拘役并处罚金；数额巨大处 3-10 年有期徒刑并处罚金；数额特别巨大处 10 年以上有期徒刑或无期徒刑并处罚金或没收财产；单位犯罪对单位处罚金，对责任人员按上述规定处罚；

〈注意〉本罪主观方面必须具有非法占有目的，这是区别于一般合同纠纷的关键要素；

〈易错点〉合同诈骗与合同欺诈易混淆，关键区别在于是否具有非法占有目的和是否存在履行行为；

第二十六节 组织、领导传销活动罪

【考点 1：组织、领导传销活动罪】

(1) 概念：组织、领导以推销商品、提供服务为名，要求参加者缴费获得资格，按层级组成，以发展人员数量计酬返利，引诱胁迫参加者发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序的行为；

(2) 构成特征：侵犯复杂客体（市场经济秩序+公民财产权）；客观方面为组织领导传销活动数额较大，包括“拉人头”、“入门费”、“团队计酬”三种形式；主体为一般主体；主观故意且具有非法牟利目的；

(3) 组织者领导者认定：发起策划操纵人员、承担管理协调职责人员、承担宣传培训职责人员、曾受刑罚或 1 年内受行政处罚又发展 15 人 以上且 3 级 以上人员、其他起 关键作用 人员；

(4) 骗取财物认定：采取编造歪曲国家政策、虚构夸大项目及前景、掩饰计酬返利真实来源等 欺诈手段，从参与人员缴费中非法获利，参与人员是否认为被骗 不影响认定；

(5) 处罚：5 年 以下有期徒刑或拘役并处罚金；情节严重的 5 年以上有期徒刑并处罚金；单位犯罪 对单位判处罚金，对直接负责主管人员和直接责任人员依上述规定处罚；

〈时序〉2005 年《禁止传销条例》规定传销三种形式；2013 年《传销案件意见》明确组织者领导者认定标准；

〈注意〉本罪主要追究组织策划者和积极参与者刑事责任，对一般参加者不追究刑事责任；

〈易错点〉参与传销人员是否认为被骗，不影响骗取财物的认定；

第二十七节 非法经营罪

【考点 1：非法经营罪】

(1) 概念：违反国家规定，非法进行 经营活动，扰乱 市场秩序，情节严重的行为；

(2) 客体：国家对市场的 管理秩序；

(3) 客观方面四种行为：①未经许可经营专营、专卖物品或限制买卖物品；②买卖进出口许可证、原产地证明及其他经营许可证或批准文件；③未经批准非法经营证券、期货、保险业务或非法从事资金支付结算业务；④其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为；

(4) 主体：一般主体，包括自然人和 单位；

(5) 主观方面：故意，具有 非法牟利 目的；

(6) 兜底条款认定：必须符合 同质性 要求，即侵犯相同犯罪客体且行为方式与明示条款具有 相同特征；

(7) 与擅自设立金融机构罪区别：本罪侧重评价 非法经营行为，犯罪对象是经营活动；后者侧重评价设立金融机构行为，犯罪对象是 金融机构；

(8) 处罚：情节严重的，5 年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得 1-5 倍 罚金；情节特别严重的，5 年以上有期徒刑，并处违法所得 1-5 倍罚金或 没收财产；

〈示例〉专营专卖物品如烟草、黄金、民用枪支、民用爆炸物等；限制买卖物品如棉花、药品、易燃易爆有毒物品等；

〈时序〉1997 年刑法修订后，全国人大常委会颁布外汇犯罪决定，最高法院相继出台相关司法解释，进一步明确非法经营行为种类；

〈注意〉2011 年最高法院通知要求：对第 225 条第 4 项适用范围要严格把握，司法解释未明确规定的应逐级向最高法院请示；